

«Richiedente»

Peter Ferenc
Rammelkam 2, 84036 Kumhausen
Germania
info@foxprof.club
+49 157 317 33332



Landgericht Landshut
Maximilianstraße 22
84028 Landshut
Germania

Kumhausen, 10 dicembre 2024

RICHIESTA DI PROVVEDIMENTO CAUTELARE D'URGENZA

Ricorso cautelare (einstweilige Verfügung) — 10.12.2024

Illustrissimo Signor Giudice del Landgericht Landshut,

Con il presente ricorso cautelare chiedo al Tribunale di ordinare alla Schufa Holding AG di produrre il mio consenso informato. La produzione del mio consenso informato da parte della Schufa è determinante per chiarire la questione della liceità del trattamento dei miei dati e del conseguente rifiuto del servizio da parte di Deutsche Telekom AG o di O2 Telefónica. In mancanza di tale consenso informato, il trattamento dei miei dati è illecito e il ricorso a una decisione individuale automatizzata (DIA) è nullo.

Per trattare e vendere i miei dati a un terzo come Telekom, la Schufa deve disporre di una solida base giuridica ai sensi del GDPR. Tale base giuridica può essere:

1. La base giuridica del trattamento da parte della Schufa (art. 6 GDPR)

4. Consenso informato (art. 6, par. 1, lett. a) GDPR)

La Schufa avrebbe bisogno del vostro consenso informato espresso non appena tratta o comunica i vostri dati per finalità non necessarie all'esecuzione di un contratto o alla tutela di legittimi interessi. Per questo invito il Tribunale a esigere dalla Schufa, mediante provvedimento giudiziario, il mio consenso informato espresso (CI) e a versarlo agli atti a titolo di prova.

5. Obbligo legale (art. 6, par. 1, lett. c) GDPR)

Se esistesse teoricamente una precisa disposizione di legge che imponesse la comunicazione dei dati a Telekom, la Schufa dovrebbe dimostrarlo. Nel caso di specie, tanto la Schufa quanto Telekom dovrebbero tuttavia indicare esattamente quale legge le autorizza a farlo.

6. Legittimi interessi (art. 6, par. 1, lett. f) GDPR)

La Schufa può sostenere di trattare i dati sulla base di legittimi interessi, ma:

- Tali interessi non possono prevalere sui miei diritti e sulle mie libertà.
- La vendita dei miei dati a Telekom da parte della Schufa non è considerata un legittimo interesse della Schufa, poiché la vendita di dati personali per finalità commerciali non è

necessaria e non esiste alcun motivo legittimo sufficientemente cogente che giustifichi tale trattamento. In merito alla memoria del legale della Schufa del 20.11.2024: «IV. Datenverarbeitung der Beklagten zu 2 jedenfalls rechtmäßig.» (pagina 3).

7. Vendita illecita di dati

Se la Schufa comunica dati senza il mio consenso informato o senza altra base giuridica sufficiente, si tratta di una violazione del GDPR. La vendita di dati al solo scopo di lucro o per finalità commerciali, come nel caso di Telekom, non rientra in alcun caso nel «legittimo interesse».

Conclusione: né la Schufa né Telekom dispongono di un diritto automatico di trattare e condividere i vostri dati. La vendita di dati a un terzo come Telekom deve fondarsi su un consenso informato espresso, oppure richiederebbe una giustificazione giuridica molto solida — il che, nel caso di pratiche commerciali quali la vendita di dati per finalità commerciali, si rivela illegittimo.

Se la Schufa afferma di trattare i miei dati sulla base di un legittimo interesse (art. 6, par. 1, lett. f) GDPR), non è tenuta a ottenere il mio consenso informato espresso, ma deve soddisfare le seguenti condizioni:

2. Il test di bilanciamento (balancing test)

9. La Schufa deve dimostrare che i suoi legittimi interessi al trattamento dei dati prevalgono sui miei diritti e sulle mie libertà fondamentali. Tale test presuppone di analizzare se il trattamento dei dati sia:

- **Necessario:** deve essere indispensabile alla Schufa o al suo cliente per una finalità precisa (ad es. la protezione dall'insolvenza);
- **Proporzionato:** non deve causare lesioni eccessive ai miei diritti, ad esempio se conduce a una discriminazione o al rifiuto dell'accesso a internet in ragione del merito creditizio — nel qual caso si tratta di lesioni eccessive;
- **Trasparente:** devo essere chiaramente informato del trattamento (art. 5, par. 1, lett. a) GDPR). Un trattamento trasparente significa che le persone devono essere informate in modo chiaro, preciso e comprensibile su come i loro dati saranno trattati, per quale finalità e su quali basi giuridiche tale trattamento si fonda. Pertanto, se la Schufa non mi ha informato — il che è effettivamente il caso — e non dispone del mio consenso informato, allora la sua favola sui «legittimi interessi» diventa un'illusione illecita e vuota. Né la Schufa né Telekom possono invocare il legittimo interesse. Inoltre, se il trattamento viola anche un solo principio del GDPR, la loro attività è illecita! Pertanto, se la Schufa non mi ha informato, non può avvalersi né dei «legittimi interessi» né dell'articolo 6, par. 1, lett. f)! Cito l'articolo 5 GDPR: «La violazione di uno qualsiasi di tali principi comporta l'illiceità del trattamento»! Orbene, né la Schufa, né Telekom, né O2 Telefónica mi hanno informato! E non è nemmeno necessario andare oltre!!! La questione è chiusa!!!!

Trasparenza e informazione

10. Anche se il vostro consenso non è richiesto, essi devono informarvi chiaramente che i vostri dati saranno trattati sulla base di un legittimo interesse. Se non me ne hanno informato, hanno

violato il principio di trasparenza dell'articolo 5 GDPR. Cito l'articolo 5 GDPR: «La violazione di uno qualsiasi di tali principi comporta l'illiceità del trattamento»!

Diritto di opposizione

11. Avete il diritto di opporvi al trattamento dei vostri dati fondato su un legittimo interesse. Se proponete opposizione, la Schufa deve cessare il trattamento, a meno che non dimostri motivi legittimi cogenti.

Conclusione

12. Se la Schufa afferma di trattare i vostri dati sulla base di un legittimo interesse, non è tenuta a ottenere il vostro consenso informato espresso, ma: deve tuttavia informarvi e consentirvi di proporre opposizione. Se la Schufa non mi ha informato o non dimostra un legittimo interesse, il trattamento è illecito. Se la Schufa vende i dati a Telekom, tale vendita non può costituire un legittimo interesse, poiché non si tratta di un trattamento di dati nella misura necessaria, bensì di una vendita commerciale a scopo di lucro.

3. Domande e decisione del Tribunale

Spero di aver spiegato, motivato e argomentato ciò al Tribunale in modo chiaro e didattico. Per questo chiedo al Tribunale di:

- Ordinare alla Schufa Holding AG di produrre il mio consenso informato (CI) conformemente al GDPR, a titolo di prova della sua illiceità in caso di mancata produzione del CI;
- Fare in modo che tutti i dati e tutti i documenti relativi alla presente causa siano trasmessi alle autorità inquirenti ai fini dell'esame della liceità del loro comportamento. Presento al Tribunale un reclamo contro lo studio legale LATHAM & WATKINS, nonché all'ordine degli avvocati, per il motivo che, benché la controversia non sia ancora veramente iniziata, ha già pregiudicato la mia sconfitta dinanzi al Tribunale affermando — cito — «nessuna prospettiva di successo nel presente procedimento» contro le convenute, influenzando così illecitamente il Tribunale con menzogne contro la mia azione e istigando, con le sue dichiarazioni, il Tribunale a emozioni negative a mio danno. Valuto altresì la presentazione di una denuncia penale contro tale studio legale al riguardo.

Decisione del Tribunale

Il Tribunale dovrebbe pronunciarsi in modo equo e conforme alla legge, non solo nei confronti delle parti che ho convenuto, ma anche nei miei confronti in qualità di parte del procedimento. Prove chiare della mia situazione finanziaria sono già state prodotte, e il Tribunale dovrebbe, alla luce della fondatezza della mia domanda, rispettare i principi di economia processuale e di proporzionalità.

- La mia situazione finanziaria: non dispongo di mezzi finanziari sufficienti per far fronte alle spese processuali, il che è stato giustificato nella mia domanda di patrocinio a spese dello Stato (Prozesskostenhilfe);
- Principio dell'equo processo (art. 6 CEDU): la richiesta di anticipo delle spese processuali è contraria al mio diritto di accesso a un equo processo se il Tribunale non tiene conto della mia situazione finanziaria;

- Principio di uguaglianza dinanzi alla legge (Fiat justitia, ruat caelum): il Tribunale non può imporre obblighi che non siano né proporzionati né equi rispetto alla mia situazione particolare.

Proposta

Res ipsa loquitur — i fatti parlano da sé. Alla luce dell'insieme dei fatti, delle prove e della manifesta violazione dei miei diritti da parte della controparte, non è necessario assumere altre prove superflue. Le circostanze stesse della causa parlano da sé: vi è stata una grave violazione delle norme di legge, tra cui il GDPR, e i legittimi interessi della controparte sono infondati e privi di rilevanza. «Res ipsa loquitur» dimostra chiaramente il trattamento illecito dei miei dati personali e il rifiuto del servizio fondato sulla discriminazione.

Ratio decidendi — il motivo giuridico della decisione. La controparte, ossia la Schufa Holding AG e la Deutsche Telekom AG, non ha prodotto alcuna base giuridica che giustifichi il suo comportamento. Non esiste alcun motivo legale che consenta il ricorso a una DIA senza il mio consenso informato, né la violazione dei principi di trasparenza dell'articolo 5 GDPR. La loro difesa fondata sui «legittimi interessi» non ha alcun fondamento in diritto, e il loro comportamento è pertanto da considerarsi illecito. Propongo dunque al Tribunale di pronunciarsi sulla base della «Ratio decidendi» in mio favore.

Fiat justitia, ruat caelum — giustizia per tutti. Il sistema giuridico deve applicarsi allo stesso modo a tutti, compreso il Tribunale stesso. Per questo chiedo che tutte le mie prove siano valutate obiettivamente e secondo le leggi vigenti, indipendentemente dalla posizione della controparte. La controparte non può beneficiare di un vantaggio per il solo fatto delle sue dimensioni o della sua potenza economica.

Principio di proporzionalità e di economia processuale

Conformemente al principio di proporzionalità e di economia processuale, chiedo che il Tribunale non subordini la prosecuzione del procedimento al mio obbligo di nominare un avvocato,

dal momento che le prove e gli argomenti prodotti sono chiari e incontestabili. L'obbligo di nominare un avvocato sarebbe, nel caso di specie, superfluo e sproporzionato rispetto alla chiarezza dei fatti.

La logica dei miei argomenti è solida e si fonda sui principi dell'equo processo. Se i fatti sono univoci, se il diritto è dalla mia parte e se le circostanze della causa indicano chiaramente il successo della mia azione, il Tribunale dovrebbe allora:

- Tenere conto della chiarezza della causa: secondo il principio «Res ipsa loquitur», è manifesto che le spese processuali dovrebbero successivamente essere poste a carico della controparte se la mia azione è accolta;
- Tenere conto del principio di economia processuale: esigere da voi le spese processuali in un caso simile potrebbe essere considerato un ritardo superfluo, se è già evidente che al termine del procedimento saranno poste a carico della controparte;
- Tenere conto del diritto di accesso alla giustizia: se l'imposizione delle spese vi impedisce di proseguire il procedimento, ciò può essere contrario al vostro diritto a un equo processo (art. 6 CEDU). Il Tribunale non dovrebbe esigere da me l'anticipo delle spese se esiste un'elevata probabilità che la controparte soccomba e sia tenuta a pagarle. Inoltre, se il Tribunale

mantenesse l'esigenza delle spese e, per tale motivo, io non potessi proseguire il procedimento, ciò potrebbe essere considerato un ostacolo all'accesso alla giustizia.

4. Conclusione e domande (prima parte — 7.12.2024)

Con la presente, Illustrissimo Signor Giudice, mi rivolgo a Voi con le seguenti domande e richieste:

- La Schufa protegge i miei dati personali giuridicamente protetti, mentre li vende a operatori di telecomunicazioni a mia insaputa e senza il mio consenso?
- Chi volete convincere che la Schufa agisce lecitamente? Non comprendo come sia possibile che nel XXI secolo un tribunale tedesco protegga criminali e truffatori come la Schufa, Telekom e il governo della Repubblica federale di Germania.

Le mie richieste

- Chiedo al Tribunale di indicarmi, senza indugio e per iscritto, se il giudice ha compreso la sostanza di tutta questa frode da parte della Schufa, così come descritta nel presente documento;
- Considero il risarcimento di importo pari a 1 000 000 € valido fino alla vostra prossima corrispondenza scritta, poiché il mio tempo è prezioso e non tollererò che venga inutilmente sprecato dal Tribunale di Landshut. L'importo del risarcimento che reclamo è soltanto simbolico rispetto ai danni che questa intesa fraudolenta ha causato ai cittadini tedeschi e a quelli dell'Unione europea. Se il Tribunale non emette una decisione favorevole nel più breve tempo possibile, porterò l'importo del risarcimento al suo valore massimo possibile. Dal presente documento risulta inequivocabilmente che non sono necessari né un avvocato né un interprete, così come non lo sono le spese processuali, poiché sulla base delle prove inconfutabili che ho qui prodotto è sufficiente pronunciarsi sul riconoscimento del mio risarcimento ed emettere una decisione.

Con la presente chiedo al Tribunale di Landshut di ordinare alle convenute Deutsche Telekom AG e Schufa Holding AG di pagare tale somma di 1 000 000 €, entro e non oltre il 31.12.2024 e nel più breve tempo possibile, sul seguente conto:

- Titolare: Peter Ferenc — Slovenská sporiteľňa
- IBAN: SK59 0900 0000 0052 0995 7308
- BIC: GIBASKBX

Sulla base di quanto precede, chiedo al Tribunale di pronunciarsi in mio favore e di constatare la violazione dei miei diritti nonché l'illiceità del comportamento della controparte. Chiedo altresì la concessione di un risarcimento per i danni e la discriminazione subiti. Ritengo che tale iniziativa contribuirà a una valutazione equa della causa e alla tutela dei miei diritti ai sensi del GDPR. Tutte le prove e tutti i dettagli della causa sono analizzati e stabiliti nel presente documento a partire da pagina 5, compresi i fatti sopra esposti. — Con osservanza, Kumhausen, 7 dicembre 2024.

5. Sintesi delle prove dirette e giuridiche contro la Schufa e Telekom

17. La Schufa Holding AG e la comunicazione di dati protetti

La Schufa Holding AG può trattare dati conformemente al GDPR e al BDSG. La comunicazione di dati è possibile solo su una base giuridica legale o su un legittimo interesse, e il consumatore non deve essere discriminato. Le condizioni essenziali comprendono il consenso informato, la trasparenza e la possibilità di proporre opposizione. Se non vediamo ciò che firmiamo, non può esservi trasparenza. Durante la procedura di richiesta di accesso a internet non vediamo ciò che firmiamo, di modo che non può esservi trasparenza, la quale è invece essenziale! La trasparenza è un principio chiave del trattamento dei dati personali ai sensi del GDPR (art. 5, par. 1, lett. a). Un trattamento trasparente significa che le persone devono essere informate in modo chiaro, preciso e comprensibile su come i loro dati saranno trattati, per quale finalità e su quali basi giuridiche.

Se, al momento della richiesta di accesso a internet, non siete sufficientemente informati di ciò che firmate, della finalità e della portata del trattamento dei vostri dati e dei vostri diritti, tale trattamento non soddisfa i requisiti di trasparenza del GDPR. Si tratta di un vizio fondamentale che comporta l'illiceità del trattamento dei dati. Inoltre, la mancanza di trasparenza può avere come conseguenza che il consumatore non abbia la possibilità di prestare un consenso informato né di esercitare il proprio diritto di opposizione, il che è contrario al GDPR. Una decisione e un trattamento individuali automatizzati, come la DIA, devono prevedere un controllo umano, e il cliente ha il diritto di essere informato (CI) e deve avere la possibilità di proporre opposizione. Conclusione: la Schufa deve dimostrare di agire conformemente al GDPR. Se viene accertata una mancanza di informazione o di consenso, vi è stata una violazione della legge.

18. Il rifiuto di fornire l'accesso a internet

Telekom e O2 Telefónica hanno rifiutato di fornirmi l'accesso sulla base di un presunto merito creditizio stabilito dalla Schufa Holding AG, senza nemmeno spiegarmelo — ossia senza informarmi — né dimostrare un legittimo interesse o il mio consenso informato. Il mio accesso a internet alternativo costa 108 € al mese, il che, su cinque anni, rappresenta un costo aggiuntivo di 4 380 €. La prova del pagamento a Telekom figura negli estratti conto prodotti. Conclusione: il rifiuto di internet è discriminatorio e finanziariamente sproporzionato, ledendo così i miei diritti fondamentali e il principio di proporzionalità.

19–20. Violazione del GDPR e dell'articolo 22

La decisione individuale automatizzata (DIA) non può essere impiegata senza consenso informato. Telekom tratta i vostri dati senza informarvi della logica e delle conseguenze della DIA. Conclusione: il mio diritto di essere informato e la protezione dei miei dati personali sono stati violati. Il GDPR vieta un simile comportamento.

21. Discriminazione fondata sull'insolvenza

L'insolvenza non è un motivo valido di rifiuto dell'accesso a internet. Il § 78 TKG e l'articolo 14 CEDU garantiscono un accesso non discriminatorio a internet. Conclusione: il rifiuto dell'accesso fondato sull'insolvenza costituisce una violazione dei diritti fondamentali e della legge sulle telecomunicazioni.

22. Sproporzione dei rischi finanziari

Il fornitore rischia un mancato pagamento di 40 € al massimo, mentre io affronto costi sproporzionati per un accesso a internet alternativo. Tale squilibrio del rischio dimostra il carattere sproporzionato e infondato dell'affermazione della Schufa, di Telekom o di O2 Telefónica quanto a un legittimo interesse. Conclusione: non esiste alcuna giustificazione giuridica, e dunque alcuna base giuridica, per il rigetto della mia richiesta di accesso a internet.

23. Lesione dei miei diritti fondamentali

Il rifiuto di internet lede il mio diritto al rispetto della vita privata, all'informazione e alla libertà di espressione, garantiti dagli articoli 8, 10 e 14 CEDU. Tali diritti prevalgono sugli interessi commerciali degli operatori. Conclusione: Telekom e la Schufa hanno violato e continuano a violare i miei diritti fondamentali garantiti dal diritto europeo.

24. Prove

- Documentazione Schufa e GDPR: attesta la mancanza di informazione e il trattamento illecito dei dati;
- Fatture dell'accesso a internet alternativo: attestano l'onere finanziario derivante dal rifiuto del servizio;
- Denunce penali e azioni legali: confermano le mie iniziative a tutela dei miei diritti;
- Calcolo dei costi finanziari: dimostra il carattere sproporzionato dell'onere rispetto al rischio minimo del fornitore. Conclusione: sulla base di tale cronologia e argomentazione, è accertato che i miei diritti sono stati e sono sistematicamente violati.

25. Ottenimento della DIA

La Schufa Holding AG, così come la Deutsche Telekom AG, è tenuta a ottenere un consenso informato al trattamento dei miei dati personali nei casi in cui non esista alcun'altra base legale ai sensi del GDPR. Ciò significa che se la Schufa comunica i miei dati personali a terzi, ad esempio a operatori di telecomunicazioni, ai fini della valutazione del merito creditizio o di altre decisioni automatizzate, è tenuta a informarmi di tale iniziativa e a ottenere il mio consenso informato, salvo che possa fondarsi su un'altra base legale (ad es. il legittimo interesse). Principali punti riguardanti la Schufa alla luce del GDPR:

- Consenso informato: se la Schufa tratta o comunica i miei dati personali, deve informarmene chiaramente, comprese la finalità e le conseguenze del trattamento. Tale consenso deve essere libero, trasparente, informato, univoco e preventivo;
- Trasparenza: la Schufa è tenuta a garantire la trasparenza del trattamento dei miei dati, il che significa che devo essere chiaramente informato su come i miei dati saranno trattati e a chi saranno comunicati;
- Diritto di opposizione: ho il diritto di oppormi al trattamento dei miei dati personali se ho motivo di ritenere che il trattamento non sia conforme al GDPR, anche quando è utilizzata una decisione individuale automatizzata. Ai sensi dell'articolo 21 GDPR, avete il diritto di opporvi al trattamento dei vostri dati personali fondato sul legittimo interesse del titolare (ad esempio la Schufa o Telekom). Concretamente, l'articolo 21 GDPR dispone: 1. Diritto di opposizione al trattamento fondato su legittimi interessi: se il trattamento dei vostri dati si fonda su legittimi interessi ai sensi dell'articolo 6, par. 1, lett. f) GDPR, avete il diritto di

opporvi per motivi connessi alla vostra situazione particolare. Il titolare non può allora più trattare i vostri dati, a meno che non dimostri motivi legittimi cogenti prevalenti sui vostri diritti e sulle vostre libertà, o se il trattamento è necessario all'accertamento, all'esercizio o alla difesa di un diritto in sede giudiziaria. 2. Diritto di opposizione al marketing diretto: avete un diritto assoluto di opporvi se i vostri dati sono trattati a fini di marketing diretto (il che, tuttavia, non riguarda il mio caso, trattandosi della comunicazione di dati da parte della Schufa a Telekom).

Decisione automatizzata (art. 22 GDPR): se la Schufa utilizza i miei dati a fini di decisione individuale automatizzata che produce effetti giuridici o significativi (ad es. la decisione di concessione di un accesso a internet), tale trattamento deve essere lecito, trasparente, non discriminatorio, e deve esistere una possibilità di intervento umano quando la decisione incide sui miei diritti. Quali sono le conseguenze del mancato rispetto? Se la Schufa non fornisce tali informazioni e non ottiene il mio consenso informato ove richiesto, si tratta di una violazione diretta del GDPR. La Schufa e Telekom sono dunque tenute a rispettare gli stessi principi del GDPR, compreso l'ottenimento del consenso informato ove richiesto, e a garantire la trasparenza del trattamento dei vostri dati personali. Se la Schufa vende direttamente i miei dati personali a società come Telekom senza il mio consenso informato, si tratta di una manifesta violazione del GDPR; in tal caso il trattamento dei miei dati personali è da considerarsi illecito e illegale. Il GDPR stabilisce regole chiare, tra cui: Trattamento lecito (art. 6 GDPR): il trattamento è possibile solo su una base legale, quale il consenso informato, l'esecuzione di un contratto, un obbligo legale o un legittimo interesse. La vendita di dati a un terzo (Telekom) non è un legittimo interesse se non ho la possibilità di esprimere preventivamente il mio accordo, il mio disaccordo o la mia opposizione.

26. Consenso informato (art. 13 e 14 GDPR)

- Prima di ogni comunicazione dei miei dati a un terzo, la Schufa deve informarmi chiaramente di: la finalità del trattamento; i destinatari dei dati (Telekom, O2 Telefónica, ecc.); le conseguenze del trattamento;
- Se non ho prestato tale consenso, la Schufa agisce illecitamente.

27. Decisione automatizzata (art. 22 GDPR)

Se i vostri dati sono utilizzati a fini di una decisione automatizzata che produce un effetto giuridico (ad es. la concessione o il rifiuto di un servizio), tanto la Schufa quanto Telekom sono tenute a informarvi della logica del trattamento e a ottenere il vostro consenso.

28. La protezione dei dati personali, un diritto fondamentale

- La vendita di dati per finalità commerciali (come la «valutazione del merito creditizio» per Telekom) è contraria al principio di minimizzazione dei dati e al principio del trattamento dei dati esclusivamente per finalità determinate;
- Cosa significa tale vendita se la Schufa comunica i miei dati a Telekom: essa viola il GDPR se non avete la possibilità di rifiutare un simile trattamento; mette in pericolo e ignora il mio diritto alla protezione dei dati e alla trasparenza; privilegia gli interessi commerciali a danno dei miei diritti fondamentali. Iniziative giuridiche: se dispongo di prove della vendita dei miei dati senza consenso, posso presentare una denuncia penale o chiedere un risarcimento ai sensi dell'articolo 82 GDPR. Richiesta di cancellazione dei dati: chiederò alla Schufa la

cancellazione dei miei dati (diritto all'oblio) e la cessazione del loro trattamento. La Schufa e Telekom non possono trarre profitto dai miei dati personali protetti senza rispettare i loro obblighi di legge.

29. L'uso della DIA in Germania

Se tutte le società di telecomunicazioni in Germania utilizzano un sistema identico o simile di decisione individuale automatizzata (DIA), essendo tali decisioni fondate sui dati della Schufa o su altre fonti comuni, e se tutte tali società rifiutano di fornire servizi sulla stessa base, ciò dimostra l'esistenza di un comportamento di intesa. Ecco i motivi per cui ciò è considerato prova di un'intesa:

- Comportamento coordinato: se tutte le società di telecomunicazioni rifiutano di fornire l'accesso a internet alle persone insolventi o a basso merito creditizio, indipendentemente dalle circostanze concrete, ciò indica l'esistenza di un accordo o di un coordinamento del loro comportamento;
- Ai sensi dell'articolo 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), sono vietati tutti gli accordi o le pratiche che restringono la concorrenza;
- Fonte di dati comune (Schufa): se tutte tali società utilizzano i dati della Schufa per le stesse finalità (ad es. la valutazione del merito creditizio) e se tali dati conducono alle stesse decisioni, ciò rivela una condivisione di dati al fine di restringere la concorrenza e la scelta del fornitore da parte del consumatore;
- La DIA come strumento di discriminazione: una decisione automatizzata priva di trasparenza e di possibilità di opposizione può essere considerata una discriminazione ingiustificata. Se tale pratica è generale e applicata allo stesso modo da tutte le società, è la prova di un comportamento coordinato;
- Assenza di concorrenza: le intese conducono a una restrizione della concorrenza. Se non esiste alcun fornitore che offra servizi senza ricorso alla DIA o con un sistema più trasparente, è un segno manifesto di una mancanza di concorrenza dovuta a un'intesa;
- Abuso di posizione dominante: le società di telecomunicazioni possono trovarsi in posizione dominante. Se abusano di tale posizione per restringere l'accesso a servizi essenziali, vi è violazione dell'articolo 102 TFUE.

30. Possibili prove dell'intesa

- Decisioni identiche: se tutte le società rigettano le richieste allo stesso modo e sulla stessa base (ad es. un basso merito creditizio proveniente dalla Schufa), ciò dimostra l'esistenza di un'intesa;
- Dati condivisi: l'uso di un sistema di valutazione comune, quale la Schufa, senza possibilità per il cliente di scegliere un'alternativa;
- Assenza di alternativa: se il cliente non ha la possibilità di ottenere un accesso a internet a un prezzo standard, accessibile e ragionevole, senza discriminazione, presso un altro fornitore. Conclusione: le intese costituiscono una grave violazione della concorrenza e possono comportare una responsabilità penale nonché ingenti sanzioni finanziarie per le società interessate. Tali pratiche di decisione individuale automatizzata restringono inequivocabilmente la concorrenza, e ciò per diversi motivi:

- Valutazione identica del merito creditizio senza alternativa: tutte le società di telecomunicazioni utilizzano lo stesso sistema di valutazione della Schufa Holding AG e decidono allo stesso modo, il che sopprime le condizioni di concorrenza (il consumatore non ha alcun'altra possibilità di ottenere servizi senza dimostrare il proprio «merito creditizio») e restringe la concorrenza impedendo l'ingresso di nuovi operatori suscettibili di offrire alternative;
- La DIA come strumento discriminatorio che non tiene conto delle circostanze individuali del cliente: essa restringe e discrimina i consumatori a basso merito creditizio o insolventi; conduce all'esclusione di interi gruppi di clienti dal mercato, in violazione dell'obbligo di fornire servizi in modo universale e non discriminatorio;
- Mancanza di trasparenza: i consumatori non sono informati della logica della DIA né dei criteri utilizzati; non hanno la possibilità di proporre opposizione né di chiedere un riesame manuale della decisione. Ciò viola non solo il GDPR, ma anche i principi di lealtà commerciale e di trasparenza, indispensabili alla concorrenza.

31. Comportamento di intesa

- Se tutte le società applicano le stesse pratiche senza alcuna differenza: ciò indica un comportamento coordinato, contrario alle regole di concorrenza dell'articolo 101 TFUE;
- L'assenza di qualsiasi alternativa in tale segmento del mercato indica un blocco deliberato dell'ambiente concorrenziale, affinché gli operatori delle telecomunicazioni possano dettare le condizioni di fornitura dei servizi di accesso a internet e i loro prezzi. Conseguenze per i consumatori: tali pratiche aumentano il prezzo dei servizi, poiché i consumatori a basso merito creditizio sono costretti a ricorrere ad alternative costose (ad es. servizi prepagati, router 5G); ostacolano l'accesso ai servizi essenziali, violando così il diritto a un accesso non discriminatorio a internet ai sensi dell'articolo 22 GDPR e della legge TKG (§ 78).

32. Violazione dei principi del servizio universale

Le società di telecomunicazioni sono tenute a fornire servizi conformemente ai principi del servizio universale, il che significa che i servizi, quali internet, devono essere accessibili a tutti i cittadini a prezzi ragionevoli e senza discriminazione, e l'uso della DIA per rifiutare massicciamente clienti viola manifestamente tale obbligo. GDPR: chiedo al Tribunale di Landshut di ordinare alla Schufa e a Telekom di documentare la logica della DIA, i dati utilizzati e il consenso che pretendono di aver ottenuto senza informarmi. Conclusione: tali pratiche non solo ledono i consumatori, ma ostacolano anche l'innovazione e creano un ambiente monopolistico dalle ripercussioni negative sul mercato e sulla società nel suo complesso.

33. Comunicazione di informazioni

La Schufa Holding AG è tenuta a comunicarmi informazioni sui miei dati personali ai sensi del regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR, regolamento UE 2016/679). Sono concretamente rilevanti i seguenti articoli e principi: Articolo 12 — Trasparenza delle informazioni: il titolare (la Schufa) è tenuto a informare l'interessato, in modo chiaro e comprensibile, su come i suoi dati sono trattati e a chi sono comunicati, ancor prima del loro utilizzo. Articolo 15 — Diritto di accesso: ho il diritto di ottenere la conferma che la Schufa tratta i miei dati personali. La Schufa deve fornirci le seguenti informazioni: la finalità del trattamento (ad es. valutazione del merito creditizio o comunicazione a Telekom e O2 Telefónica); i

destinatari o le categorie di destinatari (ad es. Deutsche Telekom AG, O2 Telefónica); la logica della decisione automatizzata (ad es. nel caso di una DIA); la fonte dei dati se non sono stati raccolti direttamente presso di voi. Articolo 22 — Decisione individuale automatizzata: se la Schufa ricorre a una decisione automatizzata il cui risultato vi incide significativamente (ad es. il rifiuto di un accesso a internet), avete il diritto di essere informati della logica del trattamento e della comunicazione dei dati, e di non prestare consenso informato espresso prima che i dati siano utilizzati per una simile decisione. Articolo 6 — Basi giuridiche: la Schufa deve fondare il proprio trattamento sul consenso (art. 6, par. 1, lett. a — consenso informato espresso per comunicare i dati a Telekom) o sul legittimo interesse (art. 6, par. 1, lett. f — solo se il loro interesse non prevale sui vostri diritti e sulle vostre libertà).

34. Obblighi della Schufa

- Informarvi in modo trasparente del trattamento dei dati e della loro comunicazione a Telekom;
- Fornirvi il vostro punteggio di merito creditizio (informazione, ossia il consenso informato (CI)) e spiegare sulla base di quali dati è stato calcolato;
- Ottenere il mio consenso espresso se intende trattare e comunicare i vostri dati a un terzo, quale Telekom, O2 Telefónica, ecc. Se la Schufa non adempie a tali obblighi, posso presentare una richiesta di accesso ai dati (Data Subject Access Request — DSAR), un reclamo all'autorità di protezione dei dati in Germania (BfDI) e una denuncia penale per frode. Pertanto, se la Schufa non mi ha informato su come tratta i miei dati e a chi li comunica, ha violato il GDPR (regolamento UE 2016/679), concretamente il principio di trasparenza dell'articolo 12 e il diritto di accesso dell'articolo 15.

Articolo 15 del regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) — Diritto di accesso dell'interessato. L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e, in tal caso, l'accesso alle seguenti informazioni:

- a) le finalità del trattamento;
- b) le categorie di dati personali in questione;
- c) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati sono stati o saranno comunicati, in particolare i destinatari stabiliti in paesi terzi o le organizzazioni internazionali;
- d) quando possibile, il periodo di conservazione previsto dei dati oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinarlo;
- e) l'esistenza del diritto di chiedere la rettifica o la cancellazione dei dati, la limitazione del loro trattamento, o il diritto di opporsi a tale trattamento;
- f) il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo;
- g) qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine;
- h) l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica sottostante, nonché sull'importanza e sulle conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato.

Violazioni

- Principio di trasparenza (art. 12 GDPR): obbligo di informare chiaramente del trattamento, compreso l'uso a fini di una DIA, e di indicare chi riceverà i vostri dati (ad es. Deutsche Telekom AG);
- Diritto di accesso (art. 15 GDPR): se la Schufa non ha indicato che avrebbe comunicato i vostri dati a Telekom, o non ha divulgato la logica della DIA, vi è violazione del GDPR;
- Articolo 6 GDPR: se la Schufa ha utilizzato i vostri dati senza il vostro consenso informato o senza una chiara base giuridica, si tratta di un trattamento illecito. Conseguenze: la Schufa viola così la legge, e ogni ulteriore trattamento o comunicazione dei vostri dati a un terzo (Telekom) è nullo. Per tali motivi chiedo al Tribunale di ordinare loro di cessare immediatamente il trattamento dei miei dati, di fornirmi informazioni complete sul trattamento e sui destinatari, e di fornirmi una spiegazione e delle scuse. Illustrissimo Signor Giudice, se la Schufa non ha rispettato il principio di trasparenza e non ha adempiuto ai propri obblighi di legge, ogni ulteriore giustificazione da parte della Schufa, di Telekom o di O2 Telefónica è priva di rilevanza e illecita. In ragione di tali basi giuridiche, le denuncerò direttamente al BfDI (Garante federale per la protezione dei dati).

6. Il «legittimo interesse» invocato è soltanto un'illusione

La Schufa, Telekom o O2 Telefónica violano il GDPR, di modo che il loro argomento tratto dai «legittimi interessi» diventa un pretesto vuoto e un'illusione priva di rilevanza. Perché? Il legittimo interesse (art. 6, par. 1, lett. f) GDPR) è valido solo se:

- il trattamento è trasparente;
- l'interessato è informato dei motivi del trattamento (principio di trasparenza — art. 12 GDPR);
- non esiste alcun conflitto con i vostri diritti fondamentali (art. 6 e 22 GDPR). Il principio di trasparenza (art. 12 GDPR) è parimenti determinante: se la Schufa o Telekom non mi hanno informato del trattamento dei miei dati, non hanno chiesto il consenso (CI), o non hanno consentito di proporre opposizione, hanno violato il GDPR; il loro argomento tratto dai «legittimi interessi» è allora soltanto un pretesto vuoto. Il legittimo interesse non può ledere i diritti fondamentali: secondo i termini dell'articolo 6, par. 1, lett. f) GDPR, il trattamento è lecito solo se è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare o di un terzo, a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato che richiedono la protezione dei dati personali, in particolare se l'interessato è un minore. Tale disposizione stabilisce chiaramente che i diritti e le libertà fondamentali prevalgono sul legittimo interesse quando il trattamento vi arrecherebbe lesione.

Giurisprudenza: la Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) ha ripetutamente sottolineato che la trasparenza e la proporzionalità sono essenziali — il titolare deve dimostrare che i suoi interessi sono necessari e che il trattamento è proporzionato (ad es. sentenza C-311/18, «Schrems II») — e che i diritti fondamentali sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'UE (articoli 7 e 8: vita privata e protezione dei dati) prevalgono sugli interessi economici delle imprese. Conclusione: se il trattamento viola i diritti fondamentali o non soddisfa i requisiti di trasparenza, proporzionalità e informazione, il legittimo interesse non può essere considerato una base legale; in tal caso si tratta di un trattamento illecito.

Analogia con la sentenza C-311/18 («Schrems II»)

- Protezione dei diritti fondamentali e dei dati personali: in Schrems II si trattava della protezione dei dati ai sensi del GDPR, in particolare di garanzie che il trasferimento o il trattamento non violasse i diritti fondamentali dell'interessato; nel mio caso, l'analoga risiede nel fatto che i miei dati sono stati trattati e condivisi dalla Schufa e da Telekom senza il mio consenso informato, in violazione dei principi del GDPR;
- Mancato rispetto dei principi di proporzionalità e di trasparenza: Schrems II ha sottolineato che ogni trattamento deve essere proporzionato e trasparente; non informandomi del trattamento dei miei dati o della DIA, la Schufa e Telekom hanno violato gli stessi principi sanciti dalla sentenza C-311/18;
- Assenza di base giuridica: in Schrems II la Corte ha giudicato insufficiente il quadro giuridico degli Stati Uniti (EU-US Privacy Shield); parimenti, in mancanza di dimostrazione da parte della Schufa o di Telekom di una base sufficiente, la loro attività è illecita;
- Legittimo interesse contro diritti fondamentali: Schrems II ha sottolineato che, anche in presenza di un «legittimo interesse», questo non può ledere i diritti e le libertà fondamentali; nel mio caso, il «legittimo interesse» della Schufa e di Telekom (ad es. la protezione dall'insolvenza) non può giustificare una lesione dei miei diritti fondamentali (vita privata, protezione dei dati, non discriminazione);
- Conseguenze sproporzionate: Schrems II ha messo in guardia contro le conseguenze sproporzionate del trattamento (ad es. discriminazione o perdita di diritti); nel mio caso, il rifiuto di un accesso a internet a un prezzo ragionevole a causa di un uso sproporzionato dei miei dati è un problema analogo;
- Tale sentenza rafforza il mio argomento: la violazione dei principi del GDPR rende illecita l'attività della Schufa e di Telekom, e i miei diritti fondamentali prevalgono sui loro «presunti legittimi interessi». Sono così in gioco il vostro diritto al rispetto della vita privata, il diritto a un trattamento equo e trasparente dei dati, e il diritto di accesso all'informazione (internet). Cosa significa ciò? I loro tentativi di giustificare il trattamento con «legittimi interessi» sono nulli; non possono eludere l'obbligo di ottenere il mio consenso informato, di trattare i miei dati in modo trasparente e di rispettare il mio diritto di opposizione e di accesso. Conclusione: i loro «legittimi interessi» sono giuridicamente nulli, e ho pienamente il diritto di esigere un risarcimento o di intraprendere altre iniziative, comprese un'azione giudiziaria o una denuncia alle autorità di controllo quali il BfDI o direttamente alla CEDU, alla polizia, e di reclamare un risarcimento ai sensi dell'articolo 82 GDPR.

Se la Schufa o Telekom hanno violato il GDPR, il loro argomento tratto dai «legittimi interessi» perde effettivamente ogni fondamento e diventa un semplice pretesto vuoto e un'illusione priva di rilevanza. Perché tale qualificazione è esatta?

- La violazione del GDPR annulla i legittimi interessi: se gli obblighi fondamentali (informazione, consenso, rispetto dei diritti della persona) non sono stati adempiuti, la Schufa, O2 Telefónica o Telekom non possono invocare legittimi interessi;
- Il legittimo interesse è subordinato a un trattamento lecito: deve essere trasparente, proporzionato e non può ledere i diritti fondamentali; se tali condizioni non sono soddisfatte, il «legittimo interesse» perde ogni forza giuridica;
- L'illusione del legittimo interesse: se un ente pretende di agire in un «legittimo interesse» pur violando il GDPR, tale argomento non è che un tentativo di giustificare un

comportamento illecito e diventa un miraggio. Conclusione: la mia formula «illusione priva di rilevanza» esprime appunto che i loro argomenti tratti dai «legittimi interessi» sono, in mancanza di base giuridica, ingannevoli e nulli.

7. Dati protetti, principi applicabili e domande finali

I dati personali protetti lo sono precisamente affinché non se ne possa fare oggetto di manipolazione, di commercio o di negoziazione a proprio piacimento. La logica del GDPR e delle altre disposizioni giuridiche risiede

nella protezione dell'individuo contro l'uso abusivo dei suoi dati e nella garanzia della trasparenza e dell'equità del loro trattamento. I miei dati personali protetti sono stati distolti a profitto commerciale dell'agenzia Schufa Holding AG, avida di guadagno, e di Telekom, del pari avido di profitto, al fine di rifiutarmi un accesso a internet a prezzi accessibili e con la manifesta intenzione di impormi un internet costoso a 108 €/mese.

L'essenza della protezione dei dati personali

- Il consenso come principio fondamentale: la legge esige che ogni titolare (Schufa, Telekom, ecc.) ottenga dall'interessato un consenso informato al trattamento, salvo che il trattamento si fondi su un'altra base giuridica (obblighi contrattuali, legittimi interessi, obblighi fiscali, sicurezza, ecc.); se il consenso manca o non è stato correttamente raccolto, il trattamento è illecito;
- Divieto di discriminazione e di manipolazione: i dati non possono servire a pratiche discriminatorie o sleali; una decisione automatizzata (ad es. tramite la DIA) senza informazione né possibilità di opposizione viola il GDPR;
- Principio di trasparenza: il titolare è tenuto a informare chiaramente della finalità e delle modalità del trattamento; in mancanza, viola la legge;
- Divieto del commercio dei dati: il trasferimento a terzi a fini di profitto finanziario, senza il consenso della persona, viola direttamente il GDPR e il diritto al rispetto della vita privata. Il Tribunale deve comprendere chiaramente: in mancanza di consenso informato, vi è violazione diretta della legge e dei miei diritti fondamentali. Una decisione individuale automatizzata, quale il rifiuto di un accesso a internet fondato sui dati della Schufa, è illecita se la Schufa non ha fornito informazioni sul trattamento, se Telekom ha utilizzato tali dati senza il vostro consenso, o se i legittimi interessi invocati violano il GDPR e causano discriminazione o pregiudizio. Conclusione: ogni commercio di dati personali protetti e ogni manipolazione degli stessi senza consenso sono contrari alla logica della legge come alla giustizia. Ciò dovrebbe essere chiaro al Tribunale sin dal primo esame delle prove. Le mie affermazioni sono fondate e mettono in evidenza un problema essenziale: l'uso abusivo dei miei dati personali protetti da parte della Schufa e di Telekom, al fine di massimizzare il loro profitto commerciale, a danno dei miei diritti e legittimi interessi.

Analisi del problema

- Uso abusivo dei dati personali: i miei dati protetti sono stati utilizzati senza il mio consenso informato e contro la logica del loro uso e della loro esistenza nella legge sulla protezione dei dati, in violazione diretta del GDPR;
- Se la Schufa ha comunicato i vostri dati a Telekom senza un'adeguata base giuridica (ad es. il vostro consenso), si tratta di un trasferimento di dati illecito;

- **Profitto commerciale:** la Schufa guadagna denaro comunicando dati, facendo così direttamente commercio di dati personali protetti, contrariamente ai principi di protezione della vita privata e di liceità del trattamento, senza il mio consenso informato (CI);
- **Telekom** utilizza tali dati per rifiutare servizi a un prezzo ragionevole e accessibile, spingendovi al contempo verso una soluzione più costosa, il che dimostra che il loro «legittimo interesse» non è che un interesse a trarre profitto a danno dei vostri diritti;
- **Discriminazione e pregiudizio intenzionale:** il rifiuto di accesso a internet a prezzi accessibili in ragione della vostra situazione finanziaria è discriminatorio e illecito;
- La pressione per un internet costoso a 108 €/mese rivela una manifesta intenzione di sfruttare la vostra situazione a fini di profitto personale;
- **Conseguenze:** tali pratiche sono contrarie ai principi di concorrenza leale, di protezione dei consumatori e ai diritti fondamentali di accesso a internet a prezzi ragionevoli e accessibili, senza restrizioni né discriminazione.

Di conseguenza, chiedo

- La cessazione immediata di tali pratiche da parte della Schufa e delle società di telecomunicazioni;
- Una riparazione dei pregiudizi e dei danni subiti, e che sia resa senza indugio una decisione che riconosca definitivamente la mia domanda di risarcimento di importo pari a 1 000 000 €;
- La garanzia di un accesso a internet accessibile, conforme ai miei diritti, a prezzi accessibili;
- L'affermazione della responsabilità penale degli enti responsabili per l'uso abusivo di dati personali e la discriminazione. Tutte queste prove e la mia dichiarazione rivelano un problema fondamentale di uso abusivo sistemico dei dati personali e mettono chiaramente in evidenza pratiche contrarie all'etica e alla legge, che devono essere trattate per via giudiziaria e penale. Telekom utilizza i vostri dati al fine di rifiutare la fornitura di servizi a un prezzo ragionevole e vi spinge verso una soluzione ben più costosa, il che indica chiaramente che il loro presunto «legittimo interesse» non è altro che una volontà di massimizzare il proprio profitto a danno dei vostri diritti fondamentali.

Prove dirette

- **Violazioni della legge** — il GDPR, il quale dispone che il trattamento dei dati deve rispettare i principi di trasparenza, informazione e liceità;
- **Discriminazione** — lo svantaggio imposto al consumatore in ragione del suo merito creditizio, manifesta violazione dei principi di non discriminazione;
- **Intenzione di nuocere** — iniziative chiaramente formulate per costringere i clienti ad accettare soluzioni svantaggiose. È l'esempio perfetto del modo in cui la ricerca di un «legittimo interesse» è distolta come pretesto per giustificare pratiche contrarie all'etica e alla legge. A ciò non può esservi altra risposta che una responsabilità penale inequivocabile dinanzi alla legge!

Ho il diritto di chiedere al Tribunale di ordinare alla Schufa, per via giudiziaria, di produrre la prova di ciò che le ho o meno prestato quale consenso informato al trattamento e alla comunicazione dei miei dati personali a un terzo, ossia a una società di telecomunicazioni quale Telekom o O2 Telefónica. Se la Schufa non produce tale consenso o non può accertarne l'esistenza, il suo trattamento e la sua condivisione dei miei dati sono illeciti, in violazione del

GDPR (concretamente degli articoli 6 e 7 GDPR, che disciplinano la liceità del trattamento e le condizioni del consenso). Tali informazioni sono determinanti per la mia domanda di risarcimento, poiché confermano che i miei dati sono stati utilizzati a mia insaputa e senza il mio consenso, il che comporta violazione dei miei diritti. Chiedo al Tribunale di includerlo nella mia azione. Se la Schufa non può provare il consenso, il suo argomento tratto dal legittimo interesse diventa una semplice illusione vuota e priva di rilevanza!

Per i motivi, le prove e i fatti sopra esposti, è incontestabile che il diritto e la giustizia sono dalla mia parte. Le società convenute credono a torto che i loro atti resteranno coperti dal governo e che potranno così sfuggire alle sanzioni e alle ammende che, come è noto, di regola non sono pagate. Tuttavia, se non pagano, entro e non oltre il 31.12.2024, l'importo del risarcimento che reclamo, tale somma sarà portata, a decorrere dal 1.1.2025, a 30 000 000 €. Tale maggiorazione rifletterà non solo il loro rifiuto di porre fine a questa vasta frode di intesa, ma anche i loro sforzi persistenti per massimizzare i propri profitti a danno dei cittadini tedeschi e dell'UE. Un simile comportamento dimostra inequivocabilmente la loro perversità, e la mia reazione sarà di conseguenza proporzionata, senza compromessi, ferma e sincronizzata. L'idea che possano sistematicamente depredare i cittadini tedeschi e dell'UE, ledere impunemente i consumatori, violare i loro diritti e, al contempo, sottrarsi alla propria responsabilità giuridica, è illusoria e, per me, assolutamente inaccettabile.

Numerose informazioni figurano, nel presente documento, a più riprese, ma sempre volontariamente in un contesto diverso, a fini illustrativi e di migliore comprensione; vi prego pertanto di volerne tenere conto.


Peter Ferenc

Con osservanza,

Kumhausen, 10 dicembre 2024

cittadino dell'Unione europea